

충남대학교병원

통보 · 시정요구 · 개선요구

제 목 소송 및 채권 관련 업무 처리 부적정

관계부서 ●●●●과(★★★★팀), ○○과

내 용

1) 사건 개요

▽▽처 ●●●●과(사건 당시 ○○○○과, 이하 ‘○○○○과’)는 「업무분장규정」 제9조에 따라 의료분쟁 소송업무(민·형사소송)에 관한 업무를 수행하는 부서이다.

한편, 이 부서가 관련 업무를 수행하고 있던 중, 2014.2.6. ◇◇지법 ◆◆지원으로부터 우리병원 환자인 원고(○○○)에게 금000,000,000원을 지급하라는 1심 패소 판결이 있었고, 이후 같은 월 20일 피고(병원)는 즉시 항소장을 접수하였으며, 이에 대한 절차로 피고(병원)은 ‘1심 판결문에 따른 강제집행은 항소심 판결 선고시까지 정지한다’는 ◆◆지원으로부터 강제집행정 지 결정인용을 받았다.

이와는 별개로 원고(○○○)는 ◇◇지법에 채권압류 및 추심명령(금000,000,000원)을 신청하였고, 피고(병원)는 항고장을 제출하지 않아 2014.3.20. 채권압류 및 추심명령이 결정되고, 원고는 제3채무자인 ☆☆☆☆☆☆공단(이하 ‘공단’이라 한다)에 추심금을 청구하고 이 공단은 7월 24일 추심금원 전체를 원고(○○○)에게 지급하게 되었다.

그 결과 공단이 환자 ○○○에 대한 ▽▽비를 법원명령에 따른 추심금으로 지급함으로써 우리병원에 대한 보험금 지급 의무가 소멸하게 되었고, 이에 따라 우리병원은 환자 ▽▽ 미수금 금000,000,000원 손실이 발생하게 되었다.

이후 우리병원은 2015.3.6.자 ‘우리병원 과실 없음’을 항소판결 받고, 같은 해 7.13. 같은 내용으로 대법원 확정판결을 받았으나, 이 추심금을 회수할 방법이 없는 것으로 판단되어 짐에 따라 신설된 ★★★★★팀은 관련 업무를 인계받고 3년이 지난 2018.10.31. 환자를 상대로 고소장(사기)을 접수하였으나, 2020.2.7. 증거불충분으로 인한 무혐의 결정이 있었으며, 같은 해 7.2. 부당이득금 반환 소송을 제기하였고, 이에 대하여 피고(OOO)은 위 금원 전액을 원고(병원)에 반환하라는 ◇◇지법 판결이 있었던 결과, 감사일 현재 이 일반채권은 확보된 상태로 남아 있다.

2) 소송 및 채권 관련 업무 처리 부적정

가) 관계 법령 및 판단기준

「민사집행법」 제15조(즉시항고) 제1항에 따르면 ‘집행절차에 관한 집행법원의 재판에 대하여는 특별한 규정이 있어야만 즉시항고를 할 수 있다’라고 되어 있으며, 제2항에는 ‘항고인은 재판을 고지받은 날부터 1주의 불변기간 이내에 항고장을 원심법원에 제출하여야 한다’라고 되어 있다. 또한, 제6항에 따르면 ‘항고법원은 즉시항고에 대한 결정이 있을 때까지 담보를 제공하게 하거나 담보를 제공하지 아니하고 원심재판의 집행을 정지하거나 집행절차의 전부 또는 일부를 정지하도록 명할 수 있고, 담보를 제공하게 하고 그 집행을 계속하도록 명할 수 있다’라고 되어 있다.

나) 감사결과 확인된 문제점

(1) 채권압류 및 추심명령 결정에 대한 항고장 미제출

이번 감사를 통해 전반적인 문제점을 살펴보면 다음과 같다.

이 사건은 환자 OOO이 의료분쟁으로 인한 소송을 제기하여 1심 법원인 ◇◇지법 ◆◆지원으로부터 원고(OOO)의 일부 승소로 피고(병원)는 금000,000,000원을 지급하라는 판결이 있었고, 이에 피고(병원)은 항소장을 소송대리인(OOO 변호사)으로 하여 법원에 접수한 상태에서, 원고(OOO)는 이 의료분쟁 소송과는 별개로 채무자 병원과 제3채무자를 공단으로 하는 채권압류 및 추심명령을 ◇◇지법으로부터 결정받았다.

그런데 이 업무 담당 부서인 당시 ○○○○○과(담당 : 갑, 과장 : 을)는 이 채권압류 및 추심명령 결정서를 송달받고도 원장까지 결재만하고 이후의 필요한 조치(항고장 제출 등)를 전혀 하지 않았다.¹⁾

만약, 위 부서에서 소송변호사를 통하여 항고장을 제출하였다면 관할 법원은 이 법에 따라 채권추심을 소송이 종료될 때까지 집행을 정지할 수 있었던 기회를 스스로 포기하는 결과를 가져왔다.

그 결과 공단이 우리병원에게 지급하여야 할 환자 ∇∇비에 대하여 채권추심을 신청한 환자(○○○)에게 지급함으로써 공단에 대한 ∇∇비 청구 권리가 소멸됨에 따라 금 000,000,000원의 병원 손실이 발생하게 되었다.

(2) 불납금의 결손처리 미실시

「회계규정」 제86조(불납금의 결손처리)에 따르면 ‘시효의 완성 등 사유로 인하여 징수결정액에 대한 불납금을 결손처리하고자 할 때에는 감사와 이사회의 승인을 받아야 한다’ 라고 되어 있다.

따라서 법원 판결 또는 추심명령의 집행 등으로 더 이상의 채권 유지 또는 회수할 가능성이 없어졌을 경우에는 ∇∇비 채권에 대하여 관련 규정에 따라 불납금으로 확정하고 이를 감사와 이사회의 승인을 받아 결손처리 하여야 한다.

1) △△ △△△ 처분 결정(2020.2.7.) 중 인정되는 사실 일부 발췌

‘◇◇□□법원은 2014. 3. 20. 피의자 측이 신청한 채권압류 및 추심명령을 인용 결정하고 같은 달 24. ☆☆☆☆☆공단에, 같은 달 26. 고소인 측에 각각 송달한 사실, 고소인 측은 위 송달 이후 ◇◇□□법원에 위 채권압류 및 추심명령 결정에 대한 항고 등 이의제기 조치를 취하지 않은 사실’

◇◇□□법원의 부당이득금반환 소송 판결문(2021.12.01.) 중 주위적 청구에 대한 판단 ③ 일부 발췌

‘실제 진행 중인 강제집행을 정지시키려면 강제집행정 지결정을 받는 것만으로는 부족하고 원고가 강제집행정 지서류를 집행법원에 제출하여야 하는데, 원고는 ◇◇□□법원 ■■■■■■■■ 채권압류 및 추심명령을 송달받아 강제집행이 진행 중이라는 사실을 알면서도 강제집행정 지 서류를 집행법원에 제출하지 않았고, 원고와 대립되는 이해관계를 가진 피고 ○○○이 스스로 강제집행절차를 중단해야 할 의무가 있다고는 볼 수 없다’

그런데 건강보험 급여를 청구하고 미수금을 관리하는 ○○과에서는 2014년 3월공단
요양급여 지급 조회 중 압류된 사실을 발견하고 소송 담당인 당시 ◎◎◎◎과 갑 팀
장과 이와 관련한 업무협의를 하였으며, 현재 소송 진행 중이라 소송 결과가 나와봐
야 알 수 있고 통상적으로 2~3년 소요될 것이라 답변을 받았다.

그러던 중 ○○과는 2018.7.11. ★★★★★팀으로 미수▽▽비에 대한 채권압류 및 추심에
따른 법적 절차를 문서를 통하여 의뢰하였고, 이에 따라 ★★★★★팀은 이 미수금의
회수를 위하여 사기 고소, 부당이득금 반환 소송을 제기하였다.

한편, 이 ▽▽미수금에 대하여는 이미 법원으로부터 추심명령에 따른 집행한 사항
으로 더 이상의 채권 확보는 법적으로 효력을 상실하였다고 볼 수 있다.

그러므로 이 ▽▽비 미수금은 관련 규정에 따라 불납금으로 확정하고 결손처리 하여야
하는데도 감사일 현재까지도 의료미수금으로 관리하고 있는 상태이다.

(3) 부당이득금 승소 판결에 따른 채권 관리 방안

★★★★팀은 2020.7.2. 피고(○○○, 김○○)를 상대로 부당이득금 반환 소송을 제기
하였고, ◇◇지법은 2021.12.1. 피고(○○○)은 원고(병원)에게 금000,000,000원 및 지연
이자를 지급하라는 판결을 받아 의료미수금 아닌 새로운 일반채권이 발생된 상태라
볼 수 있다.

따라서 소송담당부서는 이 채권의 회수를 위하여 재산 압류 및 재산 추적 등 필요한
조치를 다 한 후에도 더 이상의 채권 회수가 어렵다고 판단되면 관련규정에 따라 결손
처리 하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

(4) 의료분쟁 소송 업무와 미수금 소송 업무와의 상관성 불분명

「업무분장규정」에 따르면 ●●●●과 ★★★★★팀(사건 당시 ○○○○과)은 ‘의료 분쟁 소송업무(민·형사소송)에 관한 사항’으로 되어 있고, ○○과 ○○팀 분장사항으로는 ‘미수금 소송업무에 관한 사항’으로 각각 이원화 되어 있다.

그런데 병원의 특성상 환자가 의료분쟁 소송을 제기하게 되면 ▽▽비를 납부하고 소송하는 사례는 거의 없으므로 당연히 미수금이 발생하게 되고, 이것에 대한 관리 부서가 ●●●●과와 ○○과로 각각 나누어져 있어 의료분쟁 소송업무와 미수금 소송 업무와의 상관성이 서로 불분명하게 됨으로서 이 업무를 서로 미루고 업무협조가 안되는 등의 문제점이 이번 감사결과 확인되었다.

따라서 의료분쟁으로 인한 소송업무와 이로 인해 발생한 미수금과 관련한 소송 업무는 같은 부서에서 분장하는 것이 업무의 효율성과 전문성을 높일 수 있는 것으로 판단된다.

관련자 주장 및 판단

2018년 ★★★★★팀의 당시 사건 보고 문건²⁾ 내용을 확인해 보면, 본 사안의 당사자인 당시 ○○○○과 ●●●●팀 前 갑 팀장은 ‘본인은 법원에서 온 서류이면 사소한 종이 한 장이라도 000 변호사님(소송대리인) 사무실로 송부했을 것’이라 하였으며, 당시의 업무 처리 및 결정 사항 등에 대하여는 ‘기억이 나지 않는다’고 답변한 것으로 되어 있다.

그러나 2018년 당시 000 변호사(소송대리인) 사무실에서도 채권압류 및 추심명령 결정에 대한 관련 자료(결정문, 항고 절차 등)가 부존재 한 것으로 확인 및 기록되어 있으며, 본원에서도 항고 등의 절차에 대하여 별도로 진행한 사실이 확인되지 않았다.

2) 「☆☆☆☆☆공단 추심금 사건 보고」(★★★★팀/2022.3.23.) 中

변상책임 및 징계요구 양정

1. 변상책임이 있는지 여부와 소멸시효 관계

변상책임은 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」에 따라 다음의 요건을 모두 갖추어야 변상책임이 성립된다.

- 가. 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조에 규정된 회계관계직원 등이
- 나. 고의 또는 중대한 과실로
- 다. 의무행위를 위반하여
- 라. 국가 또는 단체에 손해를 끼쳤고
- 마. 행위(작위 또는 부작위)와 결과(손해, 망실, 훼손) 간에 상당한 인과관계가 있으며
- 바. 기타 책임조각 사유가 없어야 함으로 규정되어 있다.

우선 관련자가 회계관계직원 등에 해당되는지 살펴보면 다음과 같다.

「이 법」 제2조 제3호에 따르면 「감사원법」에 따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람이고,
가. 관계법령, 정관, 사규 등에 규정한 사람, 나. 관계법령, 정관, 사규 등에 임명된 사람, 다. 가목 또는 나목의 대리자, 분임자 또는 분임자의 대리자로 명시되어 있다.

이에 따라, 우리병원 규정에 회계관계직원에 해당되는지 살펴보면 다음과 같다.

「회계규정」 제9조(회계담당)에 따르면 회계담당은 수입담당, 징수결정담당, 지출담당, 수입·지출의 현금출납담당, 계약담당, 유가증권관리담당, 자산관리담당, 전도금 취급 담당으로 규정하고 있고, 이 외의 직원(소송을 담당하는 직원)은 「이 법」과 「이 규정」에 따른 회계관계직원에 해당되지 아니하다.

또한, 변상책임의 소멸시효가 남아 있는지 살펴보면 감사원 예규 「변상판정 처리 기준」 제11조 제2항에 따르면 우리병원을 포함한 ‘공공기관은 손해발생을 안 날로

부터 3년이 경과하였을 때에는 변상판정을 하지 아니한다’ 라고 되어 있다.

아울러 손해발생을 안 날을 살펴보면 ▽▽비 미수금을 공단으로부터 지급받지 못한다는 것을 안 날로 볼 수 있으며, 그 시점은 늦어도 2018.7.11. ○○과에서 ▽▽비 (공단부담금) 채권압류 및 추심에 따른 법적 절차를 의뢰한 날 전이라 볼 수 있다.

따라서 감사일 현재 그 시점이 이미 약 3년 9월이 경과하여 변상책임에 대한 소멸시효가 완성되었다 판단된다.

종합해 보면, 관련자(당시 ○○○○○과 갑 팀장, 을 과장)는 회계관계직원이라 볼 수 없고, 그 소멸시효도 이미 경과 하였으므로 변상책임을 질 수 없다.

2. 징계요구 양정

이 사건에 대하여 당시 소송 관련 업무를 부당(항고 등의 업무 처리 부작위 외)하게 처리한 ○○○○○과 ●●●●팀 前 갑 팀장의 행위는 「복무규정」 제4조(성실 의무) 등을 준수하지 못한 행위로 이는 「인사규정」 제61조(징계사유)에 해당한다.

위 사람은 소송 관련 업무를 담당하면서 「민사집행법」상 관계 법령 및 관련 절차에 의거하여 채권압류 및 추심명령 결정에 대한 항고 등의 절차를 적시에 처리하지 못한 중대한 소송 절차의 누락으로 본원의 손해(금000,000,000원)가 발생한 것 뿐만 아니라, 항고 등의 절차 누락 이후에도 소송 업무 관련하여 관련부서(○○과) 소송 완결 안내, 압류 관련 현황 파악 등의 부재 등으로 인하여 본원의 손해 발생 전·후 적기에 본원에서 대응을 적절하게 처리하지 못하게 된 바, 이는 「인사규정」 제69조(징계의 양정)의 기준에 따라 비위의 정도는 약하나 중대한 과실에 해당하는 행위로 중징계(▼▼)에 해당한다.

아울러 당시 ○○○○○과 前 을 과장은 당시 ○○○○○과 업무를 총괄한 관리·감독자로서 담당자(前 갑 팀장)가 기안한 추심압류 및 채권명령 결정문의 내부결재에 대하여 그대로 결재만 진행하였고, 담당자의 판단 미흡에 대하여 항고, 오류 수정 등을 지시하여 관련 업무의 정확성과 적시성 등을 제고했어야 하나 그렇게 하지 못한 것으로 판단되므로, 이에 관리자로서 관리·감독 미흡으로 인한 ‘경고’ 사유에 해당한다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 법원의 채권압류 및 추심명령을 간과하여 항고장 등을 제출하지 않은 결과, 금 000,000,000원의 병원 재산의 손해를 끼치게 한 당사자인 前 ○○○○○과 ●●●●팀 갑 팀장은 「인사규정」 제61조에 따라 ‘중징계(▼▼)’에 해당하고, 관리·감독을 소홀히 한 前 ○○○○○과 을 과장은 ‘경고’에 해당하나, 이 관련자가 이미 퇴직한 상태로서 처분할 수 없으므로 종결처리 하시고, (통보)
- ② 환자(000)의 소송과 관련된 의료미수금에 대하여는 회계 관리의 효율성을 위하여 관련 규정 및 절차에 따라 결손처리 하시고, 부당이득금 반환 소송 승소로 새롭게 발생한 채권에 대하여는 관련 부서에서 채권 관리에 만전을 기해 주시며, (시정)
- ③ 의료분쟁소송 업무와 이로 인해 발생한 미수금과 관련한 소송 업무의 담당 부서를 일원화하는 업무분장을 하여 효율성과 전문성을 높일 수 있도록 관련 업무를 개선 하시기 바랍니다. (개선)

[관련자 : ▽▽처 (전)○○○○○○과 과장 ▲▲ 0급 을 - 경고
 ▽▽처 (전)○○○○○○과 팀장 ▲▲ 0급 갑 - 중징계(▼▼)]